



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2025/PNBdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERMAWAN SUTRISNO, Beralamat di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mula Satria, S.H.** dan **Rd. Sandra Kusumah, S.H.**, kesemuanya para Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Mula Satria, S.H. dan Rekan**, yang beralamat kantor di Jl. Sukarajin II No. 28 Kota Bandung dan Jl. Sarimas III No. 47 Kota Bandung, Jawa Barat (alamat elektronik : mulasatria9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

SYLVIA SUTANA, berkedudukan di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 21 November 2025 dalam Register Nomor 558/Pdt.G/2025/PN.Bdg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai pasangan suami istri yang beralamat tinggal sama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009,

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 1 sampai dengan 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 60/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tanggal 29 Agustus 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 683/PDT/2023/PT BDG, tanggal 12 Desember 2023 Jo. Putusan Kasasi Nomor : 2604 K/Pdt/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 (Perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap/*Inkracht Van Gewijsde*) ;

2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait penjualan 2 (dua) unit mobil tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat pada sekitar tahun 2019. Kedua unit mobil tersebut terdiri dari :

- 1) Mobil merk Hyundai St Fee tahun 2014 No. Polisi : D 1777 ACM, Harga mobil Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 2) Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 No. Polisi : D 3 NCC, Harga mobil Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 3) Sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mercy ML320 seharga Rp.220.000.000,- bisa diselamatkan dan dikuasai oleh Penggugat hingga saat ini.

Bahwa kedua unit mobil yang dijual diatas serta 1 (satu) unit mobil yang dapat diselamatkan Penggugat, pembelian sepenuhnya dibayarkan oleh Penggugat, yang dapat Penggugat buktikan dengan bukti transaksi pembayaran pada persidangan gugatan perkara ini.

Bahwa dengan dijualnya kedua unit mobil diatas oleh Tergugat tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat tentunya telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, yang dapat kami uraikan :

- Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat menjual tanpa seijin dan persetujuan Penggugat atas Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Mobil ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi Penggugat karena merupakan mobil yang benar-benar diidamkan oleh Penggugat sejak lama hingga akhirnya Penggugat setelah berkeluarga dapat membelinya. Jadi Penggugat mempunyai ambisi sejak lama untuk membeli mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009. Bahkan untuk mendedikasikan perjuangan Penggugat dapat membeli mobil

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 2 sampai dengan 26



idamannya ini, secara khusus nomor polisi mobil menggunakan nomor yaitu D 3 NCC, nomor simbolik mengartikan bentuk perjuangan Penggugat dan merupakan ciri khas dari nama usaha Toko Sepedanya "NCC". Serta mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 ini mempunyai nilai historis juga karena merupakan mobil yang digunakan atau dipakai untuk memperingati perayaan pernikahan emas kedua orang tua Penggugat, yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2016 di Hotel Crown Bandung. Harusnya Tergugat mempunyai rasa empati dan berhati nurani untuk tidak menjual mobil ini dengan alasan pembenar apapun.

- Bahwa Mobil merk Hyundai St Fee tahun 2014 No. Polisi : D 1777 ACM, yang dijual oleh Tergugat tanpa ijin dan setahu Penggugat. Uang penjualan mobil tersebut digunakan oleh Tergugat untuk uang muka atau DP mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn berwarna hitam, dengan No. Polisi D 1391 HS dan hingga kini dikuasai Tergugat.

Berdasarkan uraian Perbuatan yang dilakukan Tergugat diatas telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dan dugaan tindakan penggelapan atas barang bergerak milik Penggugat;

3. Bahwa hingga diajukannya gugatan a quo Tergugat menguasai bangunan rumah Lt 2 milik Penggugat, yang merupakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Objek tanah dan bangunan/rumah milik Penggugat, yang bangunan rumah Lantai 2 dikuasai oleh Tergugat, terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, perolehannya secara Kredit KPR di Bank BCA Cabang Bandung atas nama /sertipikat milik atas nama Hermawan Sutrisno/Penggugat dengan cicilan perbulan ±Rp.31.5000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa pada awalnya untuk uang muka pembelian objek tanah dan bangunan tersebut diatas diperoleh dari orang tua Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), angsuran rumah perbulan tersebut diatas dibayarkan sepenuhnya oleh Penggugat, hingga dilunasinya rumah sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang uang pelunasan dari Penggugat dan orang tuanya, sehingga demikian secara mutlak objek tanah dan bangunan tersebut dalam gugatan ini adalah milik Penggugat. Serta dapat dinyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah demi hukum atas kepemilikan tanah

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 3 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yang terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

Terkait uraian diatas, telah ditandatangani surat perdamaian pada tanggal 30 Mei 2024, isi pokok perdamaian mengenai pembagian/penguasaan bagian rumah objek sengketa di Jl. Palasari No. 8 Kota Bandung, yang disepakati Penggugat menguasai bangunan rumah lantai 1 dan Tergugat menguasai bangunan rumah lantai 2. Kesepakatan pembagian tersebut dilakukan oleh Penggugat agar dapat memanfaatkan/menguasai rumah objek sengketa walaupun hanya sebagian rumah, yang dimanfaatkan oleh Penggugat untuk tempat usaha toko sepedanya. Seharusnya setelah terjadinya kesepakatan pembagian diatas Tergugat wajib membayarkan juga cicilan rumah sebesar ±Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) perbulan, sejak bulan Juni 2024 hingga tanggal 6 Januari 2025 atau dapat diperinci Rp.31.000.000,- X 8 bulan sebesar Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau paling tidak bila dibagi 2 (dua) bagian kewajiban pembayaran cicilan Tergugat Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), serta Tergugat seharusnya turut membayar pelunasan rumah yang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat. Padahal faktanya :

- Secara kemampuan financial Tergugat bukanlah sekedar ibu rumah tangga biasa, Tergugat mempunyai kemampuan financial baik karena merupakan wiraswasta dibidang penjualan Handphone (HP) / alat komunikasi dan lain-lain (menjalankan toko penjualan HP keluarga di pertokoan BEC Bandung). Perbuatan Tergugat yang diuraikan diatas tentunya telah menimbulkan kerugian yang nyata dan immateriil bagi Penggugat, yang tidak dapat memanfaatkan seluruh objek rumah miliknya. Serta yang sepatutnya demi hukum menjadi tidak mengikat dan batal kesepakatan pembagian / surat perdamaian pada tanggal 30 Mei 2024 tersebut diatas.;
 - Bahwa salinan asli Akta Perjanjian Kredit KPR BCA objek perkara/rumah atas nama Penggugat dikuasai dan dipegang oleh Tergugat selama ini, sehingga sepatutnya Tergugat mengetahui berapa dan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan rumah objek perkara, serta Tergugat mengetahui jatuh tempo pelunasan rumah objek perkara ini;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan objek tanah dan bangunan/rumah milik Penggugat dengan membawa barang- barang rumah tangga seperti

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 4 sampai dengan 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari, kursi-kursi dan barang rumah tangga lainnya, yang merupakan barang-barang milik Penggugat, tanpa alasan yang jelas dan mengabaikan keberadaan Penggugat. Faktanya selama ini Tergugat telah melakukan **perbuatan tidak menyenangkan** terhadap Penggugat, yaitu hingga saat ini Tergugat masih menguasai tanpa hak atas :

- Dokumen-dokumen resmi atas nama Penggugat, yaitu : Surat Permandian atas nama Vincentius Hermawan tahun 1979 dan Akta Perkawinan tahun 2002, serta BPKB Motor merk Honda NSR tahun 1996 atas nama Hermawan Sutrisno;
- Perhiasan-perhiasan emas seperti: kalung, gelang, cincin, arloji dan liontin salib pemberian orang tua Penggugat, yang perhiasan-perhiasan tersebut didapat sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat (harta bawaan Penggugat);
- Termasuk kunci cadangan mobil merk Mercy ML 320 tahun 2003.

Terhadap barang-barang dan dokumen-dokumen milik Penggugat tersebut diatas yang hingga saat ini masih dikuasai Tergugat, sudah seringkali atau sejak lama secara lisan diminta oleh Penggugat untuk dikembalikan, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat hingga saat ini;

5. Bahwa gugatan ini pun diajukan agar Penggugat dapat menguasai secara penuh terhadap seluruh objek tanah / rumah atau bangunan lantai 2 rumah berikut isinya untuk keperluan usaha, serta Penggugat dapat menerima kunci-kunci akse masuk menuju lantai 2 rumah dan kunci-kunci pintu didalam lantai 2 rumah tersebut, mengingat bangunan lantai 2 tersebut telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan April 2025, sehingga sejak bulan April 2025 hingga gugatan ini diajukan bangunan lantai 2 bangunan rumah yang terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat dalam keadaan kosong dan akses masuknya tertutup/terkunci;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan kewajiban untuk membiayai pendidikan anak angkat/anak adopsi, melalui Asuransi Pendidikan Prudential yang premi asuransinya dibayar setiap bulannya oleh Penggugat. Faktanya Penggugat hingga perkara perceraian sebelumnya diajukan dan berproses masih membayarkan biaya pendidikan untuk anak adopsinya dengan nilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) perbulan sesuai kemampuan finansial dan nilai kewajiban yang harus diberikan. Artinya tidak ada penelantaran terhadap anak adopsi oleh Penggugat. Bahwa uraian dalil diatas terkait dengan perbuatan melawan

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 5 sampai dengan 26



hukum Tergugat yang biaya pendidikan berupa asuransi pendidikan prudential untuk anak adopsinya telah dicairkan sepihak oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Bahwa dapat dibuktikan periode penarikan uang asuransi tersebut yaitu : pada periode tanggal 16 Oktober 2018, periode tanggal 18 April 2019, periode 07 Juli 2021, periode 01 Maret 2023, periode tanggal 25 Oktober 2023 dan periode tanggal 10 Februari 2025, dengan nilai total penarikan sebesar Rp.268.722.200,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah). Diduga pencairan tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat mengabaikan peruntukan asuransi tersebut sebagai pembiayaan pendidikan oleh Penggugat untuk anak adopsinya. Sangat miris perbuatan Tergugat tersebut karena faktanya Tergugat mempunyai kemampuan financial baik dan mempunyai penghasilan yang baik sebagai seorang wiraswasta dibidang penjualan alat komunikasi/Handphone (HP). **Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat diatas diduga sebagai tindakan penggelapan keuangan dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;**

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian peristiwa hukum pada poin-poin gugatan diatas yang mendasari diajukan gugatan Penggugat ini melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
8. Bahwa dari peristiwa hukum yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat di atas tentunya menimbulkan persoalan hukum, sehingga untuk mendasari peristiwa/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan untuk mendasari surat gugatan yang kami sampaikan mempunyai dasar hukum yang jelas, maka demikian ijin kami untuk menyampaikan dasar hukum dari Surat Gugatan ini, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, hal ini berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat telah dengan semena-mena dan secara melawan hukum melakukan, yaitu : **ke-1(satu)** Tanpa persetujuan dan seijin dari Penggugat, telah menjual 2 (dua) unit mobil : Mobil merk Hyundai St Fee tahun 2014 No. Polisi : D 1777 ACM dan Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 No. Polisi : D 3 NCC, yang dengan tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil, **ke-2 (dua)** Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan rumah dan pelunasan objek sengketa setelah kesepakatan pembagian/perdamaian

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 6 sampai dengan 26



ditandatangani (telah melanggar pula apa yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian), dan **ke-3 (tiga)** Tindakan tidak menyenangkan oleh Tergugat yang tidak mau mengembalikan barang-barang bawaan Penggugat, perhiasan-perhiasan emas dan dokumen-dokumen berharga milik Penggugat, serta **ke-4 (empat)** Telah melakukan pencairan/klaim atas asuransi prudential yang seharusnya sebagai biaya pendidikan anak adopsinya dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat;

- Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur perbuatan melawan hukum meliputi :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa menurut **Soebekti dan Tjitrosudibio** menterjemahkannya sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata**. **Pasal 1365** menyatakan, bahwa *setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut*. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata, menurut yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diatas, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata kemudian dipertegas kembali dalam **Pasal 1366 KUH Perdata**, yaitu: *"Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya"*.

9. Bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 7 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan **“setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karenanya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara nyata telah merugikan Penggugat, dengan perincian kerugian materiil :

- 1). Harga Mobil merk Hyundai St Fee tahun 2014 No. Polisi : D 1777 ACM yang telah dijual Tergugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 2). Harga Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 No. Polisi : D 3 NCC yang telah dijual Tergugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 3). Pembayaran cicilan rumah setelah kesepakatan perdamaian sebesar Rp.31.000.000,- X 8 bulan sebesar Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- 4). Pembayaran pelunasan rumah KPR Bank BCA sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 5). Penarikan uang asuransi pendidikan Prudencial untuk anak adopsi oleh Tergugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, yang terjadi : pada periode tanggal 16 Oktober 2018, periode tanggal 18 April 2019, periode 07 Juli 2021, periode 01 Maret 2023, periode tanggal 25 Oktober 2023 dan periode tanggal 10 Februari 2025, dengan nilai total penarikan sebesar Rp.268.722.200,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Sehingga Penggugat memintakan **ganti kerugian Materiil total sebesar Rp.2.996.722.200,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak berhati nurani dan tidak berempati kepada nilai historis, ambisi dan perjuangan Penggugat sehingga dapat memiliki mobil dalam gugatan a quo, terkhusus Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009, mobil ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi Penggugat karena merupakan mobil yang benar-benar diidamkan oleh Penggugat sejak lama hingga akhirnya Penggugat setelah berkeluarga dapat membelinya. Jadi Penggugat mempunyai ambisi sejak lama untuk membeli mobil merk Mercedes Benz SLK 200

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 8 sampai dengan 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009. Bahkan untuk mendedikasikan perjuangan Penggugat dapat membeli mobil idamannya ini, secara khusus nomor polisi mobil menggunakan nomor yaitu D 3 NCC, nomor simbolik mengartikan bentuk perjuangan Penggugat dan merupakan ciri khas dari nama usaha Toko Sepedanya "NCC". Serta mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 ini mempunyai nilai historis juga karena merupakan mobil yang digunakan atau dipakai untuk memperingati perayaan pernikahan emas kedua orang tua Penggugat, yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2016 di Hotel Crown Bandung. Tergugat telah menjual tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, mempergunakan dan menguasai tanpa hak objek sengketa tanah dan bangunan dalam perkara *a quo*, membuat Penggugat tidak dapat mempergunakan dan memanfaatkan seluruh tanah dan bangunan rumah miliknya hingga gugatan ini diajukan, serta telah menguasai tanpa hak dokumen-dokumen surat berharga milik Penggugat, sehingga dengan hal-hal yang telah menimbulkan kerugian maka **Penggugat memintakan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);**

10. Bahwa dalam provisi, Penggugat memohonkan sudah seharusnya Tergugat dan/atau pihak-pihak lain yang menguasai sebagian bangunan atau bagian rumah lantai 2 segera secara sukarela menyerahkan dan memberikan kunci akses menuju lantai 2 objek rumah yang terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam waktu 1 x 24 jam setelah provisi ini dikabulkan, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat sebagai pemilik objek tanah dan bangunan rumah tersebut diatas;
11. Bahwa agar Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka dari itu Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan **Sita Jaminan** terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil merk mobil merk Toyota Kijang Innova Reborn berwarna hitam, dengan No. Polisi D 1391 HS;
12. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya sejak putusan



perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan **pasal 180 H.I.R**, maka putusan dalam perkara ini wajar dan patut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;

Selaku demikian dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Kami selaku Penggugat, memohon agar Gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam penegakan hukum atas perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pengugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera menyerahkan secara sukarela dan memberikan kunci-kunci akses rumah lantai 2 dan kunci-kunci pintu didalamnya, yang terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam waktu 1 x 24 jam setelah provisi ini dikabulkan, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat sebagai pemilik objek tanah dan bangunan rumah tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah demi hukum atas kepemilikan tanah dan seluruh bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
4. Menyatakan surat perdamaian pada tanggal 30 Mei 2024 tidak sah, tidak mengikat secara hukum bagi para pihak yang menandatangani dan demi hukum batal;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan secara sukarela bangunan rumah lantai 2 dan/atau

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 10 sampai dengan 26



tanah berikut bangunan apapun yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Palasari No. 8 RT/RW 007/009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, menyerahkan kunci-kunci akses masuk bangunan dan kunci-kunci pintu rumah lantai 2 objek tanah dan bangunan tersebut diatas, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat serta tanpa beban apapun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian, dengan perincian kerugian Materiil :

- 1). Harga Mobil merk Hyundai St Fee tahun 2014 No. Polisi : D 1777 ACM yang telah dijual Tergugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 2). Harga Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 No. Polisi : D 3 NCC yang telah dijual Tergugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 3). Pembayaran cicilan rumah setelah kesepakatan perdamaian sebesar Rp.31.000.000,- X 8 bulan sebesar Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- 4). Pembayaran pelunasan rumah KPR Bank BCA sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 5). Penarikan uang asuransi pendidikan Prudential untuk anak adopsi oleh Tergugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, yang terjadi : pada periode tanggal 16 Oktober 2018, periode tanggal 18 April 2019, periode 07 Juli 2021, periode 01 Maret 2023, periode tanggal 25 Oktober 2023 dan periode tanggal 10 Februari 2025, dengan nilai total penarikan sebesar Rp.268.722.200,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Sehingga Penggugat memintakan ganti kerugian Materiil total sebesar Rp.2.996.722.200,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak berhati nurani dan tidak berempati kepada nilai historis, ambisi dan perjuangan Penggugat sehingga dapat memiliki mobil dalam gugatan a quo, terkhusus Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009, telah menjual tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, mempergunakan dan menguasai tanpa hak



objek sengketa tanah dan bangunan dalam perkara *a quo*, membuat Penggugat tidak dapat mempergunakan dan memanfaatkan seluruh tanah dan bangunan rumah miliknya hingga gugatan ini diajukan, serta Tergugat telah menguasai tanpa hak dokumen-dokumen surat berharga dan barang-barang berharga milik Penggugat, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Kijang Innova Reborn, warna hitam, Nomor Polisi : D 1391 HS, yang dikuasai Tergugat;
9. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk kuasa/wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan **Pertama** yaitu tanggal 25 November 2025 dan panggilan **Kedua** tertanggal 2 Desember 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, tidak juga menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, walaupun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan-persidangan selanjutnya dilakukan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 12 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 29 Agustus 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 683/PDT/2023/PT BDG, tanggal 12 Desember 2023 yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 2604 K/Pdt/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi cetak tangkapan layar Internet Banking BCA, tanggal 22 Maret 2016, sejumlah Rp 92.500.000,00 yang telah dicocokkan dengan tangkapan layar, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar Internet Banking BCA, tanggal 11 Oktober 2014, sejumlah Rp.28.000.000,00 yang telah dicocokkan dengan tangkap layar selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat No. 050/K3B/2022, tanggal 11 Februari 2022, Bank BCA Bandung, Perihal: Surat Keterangan Lunas yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat dari Bank BCA No.0010DL/K3B/2025, tanggal 2 Januari 2025, Perihal: Keterangan Lunas Rumah dengan fasilitas KPR XTRA BCA yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi cetak tangkapan layar Internet Banking BCA, tanggal 16 Juni 2023, pembayaran asuransi Melissa, Rp3.602.000,00 yang telah dicocokkan dengan hasil tangkap layar, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai hasil cetak tangkapan layar Internet Banking BCA, tanggal 5 Mei 2023, pembayaran asuransi Mellisa, Rp3.602.000,00, yang telah dicocokkan dengan hasil tangkap layer, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tangkapan layar Bukti Pencairan / Penarikan uang Asuransi Prudential atas nama anak Mellisa. yang telah dicocokkan dengan tangkap layer, selanjutnya diberi tanda P-10;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 13 sampai dengan 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 30 Mei 2024. yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar Foto-foto Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 di Instagram tanggal 30 Januari 2016. yang telah dicocokkan dengan tangkap layarnya selanjutnya diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli/pembandingnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Ad.1 Saksi **KIKI WIJAYA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara a quo karena mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya merupakan pasangan suami istri, namun telah bercerai, dan saat ini bersengketa mengenai kepemilikan harta bersama berupa satu unit rumah dan tiga unit kendaraan roda empat.
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, tiga unit kendaraan roda empat yang menjadi objek sengketa terdiri dari satu unit mobil merek Hyundai Santa Fe tahun 2014 dengan nomor polisi yang tidak diingat Saksi, satu unit mobil merek Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 dengan nomor polisi D 3 NCC, serta satu unit mobil merek Mercedes Benz ML320 tahun 2003 dengan nomor polisi yang tidak diingat Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan dan kepemilikan tiga unit kendaraan roda empat tersebut karena pada saat Penggugat melakukan pembelian kendaraan-kendaraan tersebut, Saksi turut menemani Penggugat.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembelian ketiga kendaraan roda empat tersebut, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa menurut keterangan yang didengar Saksi dari Penggugat, dua unit kendaraan roda empat, yakni mobil merek Hyundai Santa Fe tahun 2014 dan mobil merek Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 14 sampai dengan 26



Penggugat, sehingga menimbulkan sengketa, sedangkan satu unit mobil merek Mercedes Benz ML320 tahun 2003 masih berada dalam penguasaan Penggugat.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti harga pembelian masing-masing kendaraan roda empat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan selama masih terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Palasari Nomor 8, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dan setelah perceraian, Penggugat tinggal di Perumahan Taman Surya Indah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.
- Bahwa meskipun telah bercerai, Penggugat masih datang dan menggunakan rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung, karena rumah tersebut dibagi pemanfaatannya secara fisik, di mana bagian lantai atas ditempati oleh Tergugat, sedangkan bagian lantai bawah digunakan oleh Penggugat sebagai toko sepeda.
- Bahwa Saksi menerangkan rumah yang beralamat di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung dibeli sekitar tahun 2014 secara kredit melalui Bank Central Asia (BCA) dengan harga kurang lebih Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan pada saat pembelian rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pihak penjual rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari Penggugat, kredit rumah tersebut telah dilunasi, di mana cicilan pasca perceraian ditanggung sendiri oleh Penggugat, dan pada saat pelunasan terdapat bantuan dana dari orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah atau tidak pernah dibuat kesepakatan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung merupakan pemberian dari orang tua Penggugat, namun Saksi mendengar dari Penggugat dan ayah Penggugat bahwa uang muka pembelian rumah tersebut berasal dari ayah Penggugat, sedangkan pembayaran cicilan dan

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 15 sampai dengan 26



pelunasan dilakukan oleh Penggugat dengan bantuan ayah Penggugat.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Tergugat di rumah Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, meskipun Saksi sering berkunjung ke toko sepeda milik Penggugat yang berada di lantai bawah rumah tersebut, dan Saksi hanya mengetahui dari keterangan pihak lain bahwa Tergugat tinggal di lantai atas rumah tersebut.
- Bahwa toko sepeda milik Penggugat pada awalnya berlokasi di Jalan Sadakeling, Kota Bandung, sejak sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dan kemudian dipindahkan ke lantai bawah rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat bernama Mellisa yang diangkat sekitar tahun 2004.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan terkait asuransi anak angkat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya harta bersama lain antara Penggugat dan Tergugat selain satu unit rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung dan tiga unit kendaraan roda empat sebagaimana tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Ad.2 Saksi **Souw Iwan Soebandi**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga (adik Ipar Penggugat) dan tidak ada hubungan kerja dengan para Pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara a quo karena mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya merupakan pasangan suami istri, namun telah bercerai, dan saat ini bersengketa mengenai kepemilikan harta bersama berupa satu unit rumah dan tiga unit kendaraan roda empat.

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 16 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, tiga unit kendaraan roda empat yang dipersengketakan terdiri dari satu unit mobil merek Hyundai Santa Fe tahun 2014, satu unit mobil merek Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009, dan satu unit mobil merek Mercedes Benz ML320 tahun 2003, di mana Saksi tidak mengingat nomor polisi dari ketiga kendaraan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi menikah dengan adik kandung Penggugat serta pernah bekerja di toko sepeda milik Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, sebelum toko tersebut pindah ke Jalan Sadakeling, Kota Bandung.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai setelah diberitahu oleh mertua Saksi yang juga merupakan ayah dari Penggugat.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal Tergugat saat ini, namun selama masih terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Palasari Nomor 8, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
- Bahwa setelah perceraian, Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Taman Surya Indah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, sedangkan berdasarkan keterangan yang didengar Saksi, rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung tersebut secara fisik dibagi pemanfaatannya, di mana bagian lantai atas ditempati oleh Tergugat dan bagian lantai bawah digunakan oleh Penggugat sebagai toko sepeda.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembelian tiga unit kendaraan roda empat tersebut, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung proses pembelian tiga unit kendaraan roda empat tersebut, namun Saksi mendengar keterangan dari Penggugat bahwa kendaraan-kendaraan tersebut dibeli oleh Penggugat, dan Saksi pernah diperlihatkan adanya pemotongan atau mutasi pada rekening Penggugat yang berkaitan dengan pembayaran pembelian ketiga kendaraan roda empat tersebut pada waktu yang berbeda.

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 17 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan rumah yang beralamat di Jalan Palasari Nomor 8, Kota Bandung, dibeli sekitar tahun 2014 secara kredit melalui Bank BCA dengan harga kurang lebih Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan pada saat pembelian rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan.
- Bahwa mengenai keberadaan kendaraan roda empat saat ini, Saksi menerangkan bahwa satu unit mobil merek Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 masih berada dalam penguasaan Penggugat, sedangkan satu unit mobil merek Hyundai Santa Fe tahun 2014 dan satu unit mobil merek Mercedes Benz ML320 tahun 2003 tidak diketahui keberadaannya, dan berdasarkan keterangan yang didengar Saksi, kendaraan-kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Saksi dari ayah Penggugat yang juga merupakan mertua Saksi, kredit rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung tersebut telah dilunasi, di mana cicilan kredit pasca perceraian ditanggung sendiri oleh Penggugat, dan pada saat pelunasan terdapat bantuan dana dari orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah dibuat kesepakatan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.
- Bahwa terkait anak angkat Penggugat dan Tergugat, Saksi menerangkan tidak mengetahui secara rinci mengenai permasalahan asuransi anak angkat tersebut, namun Saksi pernah melihat adanya pemotongan pada rekening Penggugat yang diperuntukkan bagi biaya pendidikan dan asuransi anak angkat Penggugat dan Tergugat, yang berlangsung sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat saat ini, dan setahu Saksi pasca perceraian Tergugat masih menempati lantai atas rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung, namun berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat sudah tidak terlihat lagi dan akses menuju lantai atas rumah tersebut masih dalam keadaan terkunci.

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 18 sampai dengan 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung merupakan pemberian dari orang tua Penggugat, di mana berdasarkan keterangan yang didengar Saksi dari Penggugat dan ayah Penggugat, uang muka pembelian rumah tersebut berasal dari ayah Penggugat, sedangkan pembayaran cicilan dan pelunasan rumah dilakukan oleh Penggugat dengan bantuan ayah Penggugat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dalam sidang tanggal 13 Januari 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam provisinya memohon agar Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk segera menyerahkan secara sukarela serta memberikan kunci-kunci akses rumah lantai 2 beserta kunci-kunci pintu di dalamnya yang terletak di Jalan Palasari Nomor 8 RT 007 RW 009 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung, kepada Penggugat dalam waktu 1 x 24 jam setelah provisi dikabulkan;

Menimbang, bahwa provisi pada dasarnya merupakan tuntutan yang bersifat sementara dan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak (urgensi) untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, serta tidak boleh menyentuh pokok perkara (*praejudicieel geschi*) sebelum adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi a quo pada pokoknya meminta penyerahan penguasaan fisik atas objek sengketa berupa rumah dan akses kunci-kuncinya kepada Penggugat, yang secara substansial identik dengan tuntutan pokok perkara mengenai hak penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya provisi a quo, Majelis Hakim pada hakikatnya telah terlebih dahulu menentukan siapa pihak yang berhak menguasai objek sengketa, yang seharusnya baru dapat diputus

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 19 sampai dengan 26



setelah pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembuktian hak masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan provisi tersebut berpotensi mendahului dan sekaligus menghilangkan makna pemeriksaan pokok perkara, sehingga bertentangan dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) serta asas peradilan yang adil (*fair trial*);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata adanya keadaan yang sangat mendesak yang apabila provisi tidak dikabulkan akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki dengan putusan akhir (*irreparable harm*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat selaku mantan istri Penggugat telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, antara lain dengan menjual tanpa izin dan persetujuan Penggugat dua unit kendaraan roda empat (mobil) yang diperoleh selama perkawinan, menguasai tanpa hak sebagian objek bangunan rumah milik Penggugat berikut kunci dan aksesnya pasca perceraian, tidak mengembalikan barang-barang, dokumen, serta perhiasan yang merupakan harta bawaan Penggugat, melakukan pencairan dana asuransi pendidikan anak adopsi tanpa persetujuan dan tidak sesuai peruntukannya, serta lalai memenuhi kewajiban yang sepatutnya timbul dari hubungan hukum para pihak, yang keseluruhan perbuatan tersebut menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan gugatan maka wajib membuktikannya (Pasal 163 HIR/283 RBg) sehingga kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan apakah gugatan cukup beralasan, meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat yang tidak hadir tidak perlu dipanggil lagi untuk menghadap ke persidangan karena dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri dan mempertahankan kepentingannya di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 20 sampai dengan 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Kiki Wijaya dan Saksi Souw Iwan Soebandi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat dengan dalil telah terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bandung berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata dan domisili Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang sejalan dengan asas *actor sequitur forum rei* (*forum domicile*);

Menimbang, bahwa para Pihak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebagai subjek hukum yang berhak dan cakap bertindak di muka pengadilan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan ke muka persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah:

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana rumusan pasal 1365 KUHPerdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Tergugat telah menjual 2 (dua) unit mobil jenis yaitu:

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 21 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mobil merk Hyundai St Fee tahun 2014 No. Polisi : D 1777 ACM, Harga mobil Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 2) Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 No. Polisi : D 3 NCC, Harga mobil Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga menurut Penggugat perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa putusan cerai Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bdg, pada tanggal 25 Agustus 2023 dan Tergugat menjual mobil tersebut di tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 25 Agustus 2023, dan dalil Gugatan Penggugat, Tergugat menjual Mobil merk yundai St Fee tahun 2014 dan Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 No. Polisi : D 3 NCC di tahun 2019 dimasa perkawinan masih berlangsung, sehingga Penggugat mengetahui saat Tergugat menjual kedua kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat mengalihkan atau menjual kedua mobil tersebut harus atas persetujuan kedua belah pihak (suami-istri), disaat terjadi jual beli maka yang menjadi dokumen kepemilikan berupa BPKB dan STNK tercatat atas nama pemilik di dalam **Pasal 65 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya**, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (*certificate of ownership*) kendaraan, sehingga apabila penjual bukan pemiliknya seharusnya ada surat kuasa dari pemiliknya, namun apabila di perhatikan dalam jual beli yang dilakukan oleh Tergugat masih terikat dalam perkawinan, sehingga seharusnya Penggugat menyadari atau mengetahui telah terjadi perbuatan hukum jual beli kendaraan berupa Mobil merk Hyundai St Fee tahun 2014 No. Polisi : D 1777 ACM, dan Mobil merk Mercedes Benz SLK 200 tahun 2009 No. Polisi : D 3 NCC di tahun 2019, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada perbuatan melawan hukum dalam jual beli tersebut dan Petitum Penggugat **Point 3 patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Poin 4** mengenai pembatalan surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2024 ;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 22 sampai dengan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perjanjian dapat dibatalkan (**voidable**) karena adanya **wanprestasi** (ingkar janji) atau **cacat kehendak** (kekhilafan, paksaan, penipuan), berdasarkan **bukti P-9** berupa Perjanjian Perdamaian Nomor : 105/Pdt.G/2024/PN.Bdg , dimana perjanjian perdamaian dimana memuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perjanjian damai yang sah mengikat para pihak dan tidak bisa dibatalkan sembarangan hanya karena salah satu pihak merasa rugi atau menemukan penawaran lebih baik, karena harus ada alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa pembatalan dapat terjadi jika salah satu pihak yang terlibat mengajukan permohonan pembatalan karena adanya kekeliruan mengenai identitas pihak yang bersangkutan , namun senyatanya identitas dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak terdapat kesalahan begitu juga substansi isi perjanjian tidak bertentangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya penipuan, paksaan, atau pelanggaran undang-undang yang terkait dengan pembentukan perdamaian tersebut (Pasal 1859 KUHPdata), sehingga tidak ada alasan hukum yang sah untuk menyatakan perjanjian batal ;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Poin 5** dimana Penggugat memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bangunan yang terletak di Jalan Palasari No.8 RT/RW 007/009 Kelurahan Malabar kecamatan Lengkong, secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Souw Iwan Soebandi**, kalau pasca perceraian Tergugat masih menempati lantai atas rumah di Jalan Palasari Nomor 8 Kota Bandung, namun berdasarkan keterangan Penggugat sendiri kalau Tergugat sudah tidak terlihat lagi dan akses menuju lantai atas rumah tersebut masih dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat menyatakan seharusnya Tergugat ikut membayar cicilan rumah sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) perbulan sejak bulan Juni 2024 hingga 6 Januari 2025 dan kesepakatan tersebut tertuang didalam perjanjian perdamaian yang di buat tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti **bukti P-9** maka dalam setiap pasalnya tidak tertulis mengenai kesepakatan pembayaran cicilan, ditanggung oleh kedua belah pihak;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 23 sampai dengan 26



Menimbang, bahwa **bukti P-6A** dan **bukti P-6B** berupa surat keterangan Lunas fasilitas kredit kepemilikan rumah KPR dari Bank BCA pada 11 Februari 2022, dan di dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan tentang Tergugat telah meninggalkan objek tanah dan bangunan milik Penggugat tanpa alasan yang jelas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat senyatanya di tempati atau telah dikuasai oleh Penggugat sendiri, sehingga tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan petitum Point 5 Penggugat **Patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Poin 6** mengenai ganti kerugian menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat telah ditolak, artinya tuntutan penggugat tidak terbukti secara hukum, sehingga **hak untuk meminta ganti rugi menjadi gugur** karena tidak ada dasar hukum yang mengikat, sehingga **petitum point 6 patut juga untuk di tolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Poin 7** tentang Dwangsom, Majelis merujuk kepada Pasal 606a RV, bahwa “ sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan Hakim “ ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat berupa menghukum untuk Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan menjalankan putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dwangsom adalah *istilah hukum perdata yang berarti uang paksa, yaitu sejumlah uang yang diperintahkan hakim untuk dibayarkan sebagai sanksi jika pihak yang kalah (Tergugat) tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Dwangsom berfungsi sebagai upaya paksa tambahan untuk mendorong Tergugat memenuhi kewajibannya dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak Penggugat, namun karena gugatan Penggugat ditolak*, sehingga untuk Dwangsom dalam perkara ini menurut penilaian Majelis patut juga di tolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum gugatan **Petitum 8** tentang berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Kijang Innova Reborn, warna hitam, Nomor Polisi : D 1391 HS, yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Sita jaminan merupakan sita terhadap barang milik debitur atau Penggugat yang merupakan tindakan persiapan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun harus diajukan dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan permohonan secara tertulis untuk meletakkan sita jaminan *Conservatoir*, sehingga terhadap sita Jaminan **patut pula ditolak** ;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum gugatan **Petitum 9** menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat, haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 yang mengatur syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian maka gugatan Penggugat memiliki konsekuensi yuridis untuk ditolak, Oleh karenanya berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas majelis memandang gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak beralasan maka gugatan tersebut **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 & 1320 KUHPerdara, HIR (*Herziene Indonesisch Reglemennt*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 25 sampai denga 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum. dan Dr. Rachmawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 24 November 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta dikirimkan ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

NOVIAN SAPUTRA, S.H., M.Hum.

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H

TTD

Dr. RACHMAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

GIRRY JAYA WIJAYA, S.H., M.H.,

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PN.Bdg | 26 sampai denga 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp	0,00;
5. PNBP	:	Rp	20.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8. Sita	:	Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp	260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)